

1506908-41.2021.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188525/2021 - DEL.POL.SALTO, 19010438 - DEL.POL.SALTO, 51/21/608 - DEL.POL.SALTO, 2188525 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EBERTON CORREIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506908-41.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506908-41.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188525/2021 - DEL.POL.SALTO, 19010438 - DEL.POL.SALTO, 51/21/608 - DEL.POL.SALTO, 2188525 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EBERTON CORREIA DE SALES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

EBERTON CORREIA DE SALES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", porque no dia 13 de julho de 2021, por volta das 10h50min, na Rua Líbero Badaró, nº 2345, e na residência situada na Avenida Princesa Isabel, nº5, ambas situadas no bairro Jardim Santa Cruz, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para venda e entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, 277 (duzentas e setenta e sete) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, totalizando peso bruto aproximado de 401,21g (quatrocentos e um gramas e vinte e um centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que, na

data dos fatos e durante a pandemia da COVID-19, o réu se encontrava em conhecido ponto de tráfico e trazia consigo 13 (treze) porções de "cocaína" e tinha em depósito e guardava na residência dele mais 264 (duzentas e sessenta e quatro) porções da mesma droga, todas prontas para venda e entrega a consumo e fornecimento a terceiros. Ocorreu que foi abordado por guardas civis municipais na Rua Líbero Badaró, nº 2345 (conhecido ponto de tráfico) e em poder dele foram encontradas 13 (treze) porções de "cocaína", acondicionadas em microtubos plásticos de cor preta, que estavam guardadas no interior de um maço de cigarros. Indagado, o réu informou que possuía mais drogas na residência dele, o que ensejou a ida dos servidores públicos até o imóvel situado na Avenida Princesa Isabel, nº 5. Já na residência, o acusado disse aos guardas civis municipais que as drogas estavam escondidas em uma panela de pressão, dentro do forno da cozinha, donde foram localizadas mais 264 (duzentas e sessenta e quatro) porções de "cocaína". A maior parte das drogas estava acondicionada em microtubos de cor preta, de forma idêntica às drogas apreendidas em poder do denunciado. As circunstâncias em que se desenvolveram a ação, a natureza e quantidade das drogas apreendidas, além da forma como as substâncias estavam individualmente embaladas (a maior parte de forma idêntica), demonstram que as drogas pertenciam ao réu e se destinavam à entrega e a consumo e fornecimento a terceiros, evidenciando o intuito mercantil.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 99/103).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 111/112).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento de nulidade das provas produzidas e consequente absolvição do acusado ou, subsidiariamente, fixação de pena no mínimo legal.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A alegada nulidade não deve ser reconhecida por não restar comprovada. Restou a versão do acusado contra a versão dos Guardas que efetuarão sua prisão.

O precedente apontado pela defesa sobre a necessidade de autorização para entrada no domicílio em caso de situação de flagrante não é vinculante, não sendo o referido entendimento acolhido por este juízo.

Também não há que se falar em nulidade da prisão por ter sido efetuada pela Guarda Municipal em razão de ter ocorrido em flagrante delito.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pela prova dos autos, especialmente auto de exibição e apreensão (fl. 11), auto de constatação preliminar (fl. 12), laudo de exame químico e toxicológico (fls. 120/122) e prova oral.

A testemunha Claudemir, guarda municipal, contou que o réu foi abordado por guardas civis municipais na Rua Líbero Badaró, nº 2345 (conhecido ponto de tráfico) e em poder dele foram encontradas 13 (treze) porções de "cocaína", acondicionadas em microtubos plásticos de cor preta, que estavam guardadas no interior de um maço de cigarros. Indagado, o réu informou que possuía mais drogas na residência dele, o que ensejou a ida dos servidores públicos até o imóvel situado na Avenida Princesa Isabel, nº 5. Já na residência, o acusado disse aos guardas civis municipais que as drogas estavam escondidas em uma panela de pressão, dentro do forno da cozinha, donde foram localizadas mais 264 (duzentas e sessenta e quatro) porções de "cocaína". A maior parte das drogas estava acondicionada em microtubos de cor preta, de forma idêntica às drogas apreendidas em poder do denunciado. As circunstâncias em que se desenvolveram a ação, a natureza e quantidade das drogas apreendidas, além da forma como as substâncias estavam individualmente embaladas (a maior parte de forma idêntica), demonstram que as drogas pertenciam ao réu e se destinavam à entrega e a consumo e fornecimento a terceiros, evidenciando o intuito mercantil. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Diego, também guarda municipal.

O réu, interrogado, confessou a prática do crime, afirmando que estava praticando o tráfico de drogas para prover o sustento de sua família.

Os depoimentos dos guardas municipais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos, inclusive com a confissão do acusado.

Ressalto que o fato de os guardas municipais terem participado da prisão não afasta o merecido crédito de seus depoimentos, eis que, como dito, estão de acordo com as demais provas dos autos. Além disso, não há sequer indicativo de acusação injusta dos guardas contra o réu.

Diante disso, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que o réu ostenta bons antecedentes criminais, bem como que as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública, bem como que o réu confessou a prática do crime. Dessa forma, sopesando as circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, diante da primariedade do réu, bem como não havendo elementos que indiquem envolvimento do acusado com organizações criminosas, possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, de modo que diminuo a pena em 1/2, considerando a quantidade de entorpecentes apreendida, totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal para, com fundamento no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, condenar o réu EBERTON CORREIA DE SALES à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, da primariedade do réu e de sua confissão, fixo regime ABERTO para início de cumprimento de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da natureza e gravidade do delito, bem como por não estarem presentes os requisitos para tanto.

Faculto ao réu recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

P. R. I. C.

Salto, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA